رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٦٥٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٥٦٠ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٦/١/١٤٤٣هـ

الموضوعات

اختصاص - ولائي - منازعات غير إدارية - إجراءات قضائية - رفع الإيقاف عن المنفذ ضده - تعويض.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها (وزارة العدل) بتعويضها عن قيام محكمة التنفيذ برفع الإيقاف عن المنفذ ضده مما تسبب بمغادرته إلى خارج المملكة - تضمن النظام أنه لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لها من أحكام داخلة في ولايتها - اعتبار أوامر التنفيذ أو رفعها من الإجراءات القضائية التي يختص بها قاضي التنفيذ - الثابت أن الدعوى الماثلة متعلقة بخطأ قضائي؛ ومن ثم تنحسر ولاية المحاكم الإدارية عن الفصل فيها - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (١٤) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.
- المادة (٣) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٤/٩هـ تقدم وكيل المدعية للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٣/٦هـ تم تقديم طلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ بالدمام لتنفيذ الحكم رقم (...) الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المتضمن إلزام المنفذ ضده (...) -سوداني الجنسية- هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢١٨,٧٥٠) ريالاً لموكلته شركة (...) بعد ذلك أحيل الطلب لدائرة التنفيذ الثالثة بالمحكمة، وبتاريخ ١٤٣٨/٣/٢١هـ صدر القرار رقم (٣٤) المتضمن إلزام المنفذ ضده بسداد المبلغ المذكور لموكلته. وبتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٠هـ ولتعذر إبلاغ المنفذ ضده تم الإعلان في جريدة اليوم بصدور قرار الدائرة رقم (...) في ١٤٣٨/٣/٢١هـ، وبمراجعة الدائرة أفادوهم بأنه سيتم تطبيق المادة (٤٦) من نظام التنفيذ بحق المنفذ ضده بعد خمسة أيام من تاريخ الإعلان، وبعد مرور مدة من الزمن تفاجأت موكلته بأن المنفذ ضده قد غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي بالتأشيرة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٥/١٩هـ، وبمراجعة طلب التنفيذ في المحكمة تبين أنه تم إلغاء جميع القرارات الصادرة بحق المنفذ ضده دون أن يسدد المنفذ ضده المبلغ المطالب به لموكلته، طالباً إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن المبلغ المطالب به وقدره (٢١٨,٧٥٠) مئتان وثمانية عشر ألفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً. وبإحالة هذه الدعوى

للدائرة، باشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضرها، وفيها أجابت المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى؛ كون حقيقة دعوى المدعية هي التعويض عن أعمال قاضي التنفيذ. فقدم وكيل المدعية مذكرة حاصلها: أن حقيقة دعوى موكلته هي طلب التعويض عما لحق بموكلته من ضرر بسبب خطأ جهة الإدارة المتمثل في خطأ موظفيها في إعمال الإجراءات الإدارية، وذلك بعدم تنفيذ القرار التنفيذي المشار إليه أعلاه، مؤكداً اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ومن ثم أصدرت حكمها في الدعوى الماثلة للأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعية تتغيّا من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار التي لحقتها بسبب قيام محكمة التنفيذ بالدمام برفع الإيقاف عن المنفذ ضده في طلب التنفيذ المقام منها برقم (...) لعام ١٤٣٨هـ، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وحيث نصت المادة الثالثة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ على أن: "يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من

السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار"؛ الأمر الذي يتبين معه أن إصدار أوامر التنفيذ أو رفعها تعد من الإجراءات القضائية التي يختص بها قاضي التنفيذ؛ مما يعني أن حقيقة دعوى المدعية هي طلب التعويض عن خطأ قضائي، وهذا خارج عن ولاية محاكم ديوان المظالم وفقاً لنص المادة (١٤) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت على أنه: "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم -غير الخاضعة لهذا النظام- من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات".

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى رقم (٤٦٥٩) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة العدل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.